

EXAMEN CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**TEMAS GENERALES Y
ESPECÍFICOS SS**

17 DE MAYO DE 2026



1. Señale la respuesta correcta, de acuerdo con la regulación contenida en el artículo 69 de la Constitución Española sobre el Senado.

- a) Las Comunidades Autónomas designarán un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
- b) Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas un Senador.
- c) En cada provincia se elegirán tres Senadores.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la citada Ley las actividades siguientes:

- a) La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
- b) El ejercicio del cargo de presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de funcionarios, siempre que sea retribuido.
- c) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, con independencia de la duración.

4. Según el artículo 193.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la incapacidad permanente contributiva es la situación de la persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito:

- a) Presenta una disminución o alteración en la integridad física del trabajador cuyas lesiones, recogidas en un baremo, dan lugar al percibo de una indemnización por una sola vez, con las cantidades alzadas, por la entidad obligada al pago de las prestaciones de la incapacidad permanente.
- b) Presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptible de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.
- c) Genera una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos de alta médica anterior.

5. En base a lo señalado en el artículo 111 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán competentes los Secretarios de Estado para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado:

- a) Respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros.
- b) Respecto de los actos y disposiciones dictados por el Consejo de Ministros.
- c) Respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes.

7. De acuerdo con el artículo 36 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, continuarán comprendidos en el campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social en que estuvieran encuadrados, pero en situación asimilada a la de alta:

- a) Los periodos de actividad entre trabajos de temporada.
- b) La excedencia voluntaria.
- c) En el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el período de los noventa días naturales siguientes al último día del mes en que se produzca la baja en dicho Régimen.

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, los conciertos con entidades particulares que la Tesorería General adopte con el fin de realizar la función recaudatoria habrán de ser autorizados por:

- a) El Secretario de Estado de la Seguridad Social.
- b) El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- c) El Consejo de Ministros.

9. Conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, dicha ley tiene por objeto:

- a) Garantizar el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
- b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.
- c) Garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

10. De acuerdo con el artículo 1 del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, las normas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España hasta que:

- a) Se hayan publicado íntegramente en el Boletín Oficial del Estado.
- b) Hayan sido ratificadas por las Cortes Generales.
- c) Hayan sido sancionadas y promulgadas por el Rey.

11. Tal y como se recoge en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2007 en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (señale la respuesta correcta):

- a) Está compuesto por dos jueces por estado miembro.
- b) Comprende el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados.
- c) Sus miembros son nombrados por un periodo de cinco años.

13. Conforme establece el artículo 136 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se declaran expresamente comprendidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social:

- a) Los miembros del Cuerpo Único de Notarios.
- b) Los cargos representativos de las organizaciones sindicales que ejerzan funciones sindicales de dirección y percibiendo una retribución.
- c) Los conductores de vehículos de turismo titulares de autorizaciones de transporte o conductores que gestionan su propia actividad de forma directa.

14. De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, ¿en qué plazo se deberán ingresar las cuotas resultantes de la regularización definitiva de la cotización de los artistas y de los profesionales taurinos?

- a) Dentro del mes siguiente a aquel en que se notifique por la dirección provincial o administración de la Tesorería General la diferencia de cuotas resultante.
- b) Dentro de los dos meses siguientes a aquel en que se notifique por la dirección provincial o administración de la Tesorería General la diferencia de cuotas resultante.
- c) Hasta el último día hábil del mes en el que se notifique por la dirección provincial o administración de la Tesorería General la diferencia de cuotas resultante.

15. Según lo establecido en la Constitución Española de 1978 en relación a las leyes orgánicas, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) El Parlamento de una Comunidad Autónoma tiene competencia para aprobar, modificar o derogar leyes orgánicas.
- b) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y del Senado.
- c) Son leyes orgánicas las leyes de transferencia o delegación según lo indicado en el artículo 150.2 de la Constitución Española de 1978.

16. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición:

- a) Contra los actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento.
- b) Solo contra las resoluciones administrativas que pongan fin a la vía administrativa.
- c) Contra las disposiciones administrativas de carácter general y los reglamentos.

19. Indique la afirmación CORRECTA en relación al cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 209.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre:

- a) Las bases correspondientes a los cuarenta y ocho meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán en su valor nominal.
- b) Las bases correspondientes a los veinticuatro meses inmediatamente anteriores al hecho causante se computarán en su valor nominal.
- c) Las bases correspondientes a los veinticuatro meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán en su valor nominal.

20. Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 147 texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre:

- a) Serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato.
- b) Serán prorrateadas en los dos meses previos a la extinción del contrato, al tener la consideración de percepciones de vencimiento superior al mensual.
- c) Se incluirán dentro de la base de cotización ordinaria del mes en que finaliza la relación laboral.

21. A tenor de lo previsto en el artículo 127 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, en relación con los gastos que se consideran costas en el procedimiento de apremio, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Los de investigación y averiguación de los elementos que integran el patrimonio del deudor.
- b) Los producidos por el depósito y administración, en su caso, de los bienes embargados, excluyendo el desmontaje, embalaje, acondicionamiento, transporte, almacenaje, custodia, entretenimiento y conservación.
- c) Los derechos de peritos y demás honorarios que deban realizarse a personas que intervengan en el procedimiento, como los devengados con ocasión de valoraciones y enajenaciones de los bienes embargados.

23. Según el artículo 10 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, ¿cuál es el requisito de residencia legal y efectiva en España para los beneficiarios individuales?

- a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada durante al menos 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
- b) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
- c) Tener residencia continuada e ininterrumpida durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

26. De conformidad con la Disposición adicional decimoséptima del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal funcionario interino afectado, equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de:

- a) Seis mensualidades.
- b) Nueve mensualidades.
- c) Doce mensualidades.

27. Conforme al artículo 18 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social, los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios, el ornato y la decoración de las distintas dependencias de la Seguridad Social podrán ser adquiridos por:

- a) El Director General de la Entidad Gestora o Servicio Común que haya de utilizarlos, sin perjuicio de su atribución genérica a la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b) El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- c) El responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en materia de contratación.

29. Según lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 412/2025, de 27 de mayo, por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social, ¿a qué subdirección le corresponde el análisis jurídico y la propuesta de resolución de consultas, informes y criterios uniformes respecto al ejercicio del control previo de legalidad?

- a) Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad.
- b) Subdirección General de Intervención y Fiscalización.
- c) Subdirección General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas.

30. De acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición?:

- a) Tres meses.
- b) Un mes.
- c) Seis meses.

31. Según dispone el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común:

- a) Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
- b) Los interesados no podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento.
- c) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave.

32. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 117 de la Constitución Española, ¿en qué supuesto se admite el ejercicio de la jurisdicción militar fuera del ámbito estrictamente castrense?

- a) En cualquier estado constitucional declarado.
- b) En los estados de alarma y excepción.
- c) En el estado de sitio.

35. Según el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración:

- a) Por razones de eficiencia.
- b) Cuando se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
- c) Siempre que entre sus competencias estén esas actividades.

37. Según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, ¿cuándo se entenderá realizada la presentación de documentos en el registro electrónico si se realiza en un día inhábil?

- a) En todo caso, se entenderá realizada en la hora en que se presentó, con independencia de que el día de su presentación sea hábil o inhábil.
- b) Se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
- c) Se entenderá realizada a las 9 horas del primer día hábil siguiente.

38. De acuerdo con el artículo 182 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿cuál es la cuantía del supuesto especial del subsidio por nacimiento y cuidado de menor no contributivo?

- a) 1.000 euros.
- b) El 100% del IPREM vigente, salvo que la base reguladora calculada conforme al artículo 179 o 248 fuese de cuantía inferior, en cuyo caso se estará a esta.
- c) El 80% del IPREM, salvo que la base reguladora calculada conforme al artículo 179 o 248 fuese de cuantía superior, en cuyo caso se estará a esta.

40. De conformidad con el artículo 174 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, cuando la extinción de la incapacidad temporal se produjera por alta médica con propuesta de incapacidad permanente o por el transcurso de los quinientos cuarenta y cinco días naturales y posteriormente se reconozca la prestación de incapacidad permanente, cuando dicha prestación sea superior a la que venía percibiendo el trabajador en concepto de prolongación de los efectos de la incapacidad temporal, ¿cuál será la fecha de efectos de la incapacidad permanente?

- a) La fecha de la resolución de la entidad gestora por la que se reconozca la prestación de Incapacidad Permanente.
- b) La fecha de notificación al trabajador de la resolución de la entidad gestora por la que se reconozca la prestación de Incapacidad Permanente.
- c) La fecha del día siguiente al de la extinción de la incapacidad temporal.

41. El artículo 139 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que, en el caso de que el empresario incumpla la obligación de solicitar la afiliación al Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio:

- a) El trabajador instará su afiliación, alta o baja ante la Inspección de Servicios.
- b) El trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja, directamente al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social.
- c) El organismo competente de la Administración de la Seguridad Social no podrá efectuar tales actos de oficio.

45. ¿Cuál de los siguientes contenidos es obligatorio en un Estatuto de Autonomía según el artículo 147.2 de la Constitución Española?

- a) La delimitación del territorio de la comunidad autónoma.
- b) El sistema electoral autonómico.
- c) El sistema de financiación.

47. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en relación con la naturaleza, adscripción y obligaciones del Consejo de Participación de las Personas LGTBI, señale la opción correcta:

- a) El Consejo es un órgano colegiado de participación ciudadana, dependiente del Ministerio de Igualdad, y debe remitir una memoria semestral de actividad a las Cortes Generales.
- b) El Consejo es un órgano consultivo adscrito a la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, con dependencia funcional del Ministerio de Igualdad, y debe elevar una memoria anual al Consejo de Ministros para su aprobación.
- c) El Consejo se configura como un órgano colegiado interadministrativo de participación ciudadana dependiente del Ministerio de Igualdad y debe presentar informes periódicos semestrales ante el Gobierno.

48. De acuerdo con el artículo 108 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, ¿qué porcentaje de las plazas convocadas en la oferta de empleo público debe reservarse para ser cubiertas entre personas con discapacidad?

- a) Un porcentaje no inferior al siete por ciento.
- b) Un porcentaje no inferior al cinco por ciento
- c) Un porcentaje no inferior al diez por ciento.

50. En relación con el artículo 86 de la Constitución Española, que regula el decreto-ley, indique la respuesta correcta:

- a) Los decretos-leyes deberán someterse a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de 20 días siguientes a su promulgación.
- b) Durante el plazo de debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados podrán ser tramitados por las Cortes como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- c) El Gobierno podrá dictar disposiciones normativas legislativas provisionales que tomarán forma de decreto-ley y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, pero sí al régimen de derechos y libertades de los ciudadanos.

51. Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una de las formas que ponen fin al procedimiento administrativo es:

- a) La orden de un órgano superior.
- b) La resolución judicial.
- c) El desistimiento.

52. Conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, relativo a los requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos, señale la afirmación correcta.

- a) Las Administraciones Públicas pueden exigir requisitos específicos siempre que estén relacionados con la titulación académica del aspirante, aunque no guarden relación con las funciones del puesto.
- b) La edad máxima para participar en los procesos selectivos puede fijarse libremente por cada convocatoria, sin necesidad de regulación legal previa.
- c) Un aspirante nacional de otro Estado podrá participar en los procesos selectivos siempre que no halle inhabilitado o en situación equivalente ni haya sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que le impida, en su Estado, el acceso al empleo público en los mismos términos.

53. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el artículo 149:

- a) Será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones.
- b) Será computable a efectos de determinar la base de cotización de la prestación contributiva de desempleo.
- c) No será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones.

55. Según el artículo 196 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total:

- a) Consistirá en una pensión vitalicia, cuyo porcentaje previsto legalmente podrá excepcionalmente incrementarse en un 20%, si se dan los requisitos previstos para el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta.
- b) Consistirá en una pensión vitalicia, que podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años.
- c) Consistirá en una pensión vitalicia, cuyo porcentaje será el equivalente al resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente.

56. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, los importes de las deudas figurados en las actas de liquidación de cuotas se ingresarán, salvo que se haya presentado recurso de alzada con presentación de aval o consignación suficiente:

- a) Hasta el día 15 del mes siguiente al de la notificación del correspondiente acto administrativo definitivo de liquidación.
- b) Hasta el último día del mes de la notificación del correspondiente acto administrativo definitivo de liquidación.
- c) Hasta el último día del mes siguiente al de la notificación del correspondiente acto administrativo definitivo de liquidación.

57. De conformidad con lo establecido en el artículo 308.1 c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿en qué fecha se realiza la regularización definitiva de las cuotas de autónomos de un ejercicio?

- a) En el año siguiente, una vez que la Administración Tributaria haya comunicado los rendimientos netos reales a la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b) El día 31 de diciembre de cada año, basándose en la estimación de ingresos realizada por el trabajador.
- c) Durante el mes de enero, coincidiendo con el cierre del último trimestre fiscal.

58. Conforme a lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso:

- a) Cuando el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
- b) Contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
- c) Cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

59. De conformidad con el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para su resolución, éste será de:

- a) Dos meses.
- b) Seis meses.
- c) Tres meses.

62. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión:

- a) Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
- b) El 75 por ciento de las retribuciones básicas.
- c) Las retribuciones básicas y las complementarias.

65. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, cuando una autoridad pública, en el ejercicio de sus competencias, tenga conocimiento de una situación de discriminación prevista en la Ley:

- a) Puede iniciar actuaciones informativas previas, quedando condicionada la incoación del procedimiento administrativo a la solicitud expresa de la persona afectada.
- b) Debe comunicar los hechos a la autoridad judicial competente, quedando la actuación administrativa supeditada al inicio del proceso judicial.
- c) Debe incoar el procedimiento administrativo correspondiente si resulta competente, pudiendo adoptarse medidas para investigar y eliminar la discriminación o comunicar los hechos a la Administración competente.

66. Según el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con la interposición de los recursos:

- a) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
- b) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.
- c) El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

67. De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se requiere subsanación de una solicitud, la consecuencia jurídica prevista para la falta de subsanación en plazo es:

- a) La inadmisión automática de la solicitud.
- b) La suspensión indefinida de la tramitación.
- c) La declaración de desistimiento de la solicitud.

68. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, cuando un funcionario de carrera sea activado como reservista voluntario para prestar servicios en la Fuerzas Armadas, pasará a la situación de:

- a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
- b) Servicios especiales.
- c) Servicio en otras Administraciones públicas.

70. ¿Cómo deberá ser la ley que se dicte para la regulación del ejercicio del derecho de huelga?

- a) Ley Orgánica.
- b) Ley Ordinaria.
- c) Real Decreto-Ley.

72. En base a lo preceptuado por el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- a) Los actos que limiten derechos objetivos o intereses ilegítimos.
- b) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
- c) Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.

73. Indique durante qué periodo deberá haber convivido con el causante y a sus expensas un nieto para ser beneficiario de una pensión de favor de familiares cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 40 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre:

- a) Al menos con un año de antelación al fallecimiento de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran, si ésta hubiere ocurrido dentro de dicho periodo.
- b) Al menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran, si ésta hubiere ocurrido dentro de dicho periodo.
- c) Al menos con cinco años de antelación al fallecimiento de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran, si ésta hubiere ocurrido dentro de dicho periodo.

74. De conformidad con el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables, cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación, por otros:

- a) 90 días.
- b) 180 días.
- c) 365 días.

76. El límite máximo de las bases de cotización al sistema de la Seguridad Social será único para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias comprendidas en el Régimen o en los Regímenes de que se trate, según el artículo 9 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre; además se aplicará cualquiera que sea el número de horas trabajadas:

- a) A los trabajadores a tiempo completo, quedando excluidos los contratos a tiempo parcial.
- b) Incluidos los supuestos de pluriempleo, pero no los de pluriactividad.
- c) Incluidos los supuestos de pluriactividad.

77. Según lo dispuesto por el artículo 45.2 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, la constitución del censo laboral de trabajadores agrarios o la actualización del existente es competencia de:

- a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
- b) La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
- c) La Tesorería General de la Seguridad Social.

78. De acuerdo con el artículo 351 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿cuál de las siguientes opciones es una prestación familiar en su modalidad no contributiva?

- a) Asignación económica por un hijo a cargo mayor de 18 años y afectado por una discapacidad menor del 65%.
- b) Asignación económica por hijo menor de dieciocho años y afectado por una discapacidad menor al 33 %
- c) Prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.

80. La compatibilidad en el percibo de prestaciones económicas por incapacidad permanente y el trabajo puede darse:

- a) En el caso de la pensión de incapacidad permanente absoluta y de gran incapacidad a partir de la edad de acceso a la pensión de jubilación, será incompatible con el desempeño por el pensionista de un trabajo, por cuenta propia o por cuenta ajena, que determine su inclusión en alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, en los mismos términos y condiciones que los regulados para la pensión de jubilación en su modalidad contributiva en el artículo 213.1.
- b) En el caso de las pensiones vitalicias de gran incapacidad, el complemento destinado a que la persona beneficiaria pueda remunerar a la persona que le atienda se suspenderá por la realización de un trabajo incompatible con la pensión. La entidad gestora asimismo suspenderá el pago de la pensión.
- c) En caso de incapacidad permanente total, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en otra empresa distinta, siempre y cuando las funciones coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.

81. ¿Cuál es el plazo máximo de concesión de un aplazamiento de deudas con la Seguridad Social, salvo que concurran causas de carácter extraordinario debidamente acreditadas?

- a) 5 años.
- b) 3 años.
- c) 2 años.

84. De acuerdo con lo regulado en el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, referido a medidas cautelares, señale la respuesta correcta:

- a) Para asegurar el cobro de las deudas con la Seguridad Social y en cualquier momento del procedimiento recaudatorio, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro pueda verse frustrado o gravemente dificultado.
- b) Las medidas cautelares se convertirán en definitivas cuando se dicte providencia de apremio sin que se haya cobrado la deuda. En este caso, el órgano de recaudación ejecutiva notificará dicha circunstancia a los interesados y, en su caso, al registro en que se hubiera anotado la medida cautelar.
- c) Desaparecidas las circunstancias que justificaron la adopción de las medidas cautelares, acordada su sustitución por otra garantía suficiente o transcurrido el plazo de tres meses desde su adopción sin que se hayan convertido en definitivas dentro del procedimiento administrativo de apremio, dichas medidas se levantarán de oficio por el mismo órgano que las hubiera adoptado.

87. Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de incapacidad no contributiva se producirán:

- a) A partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud
- b) A partir del día siguiente a aquel en que se presente la solicitud.
- c) A partir del día siguiente al momento en que se produzca la incapacidad.

89. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal funcionario de las entidades locales se rige:

- a) Por la legislación de las comunidades autónomas y subsidiariamente por la legislación de las Entidades Locales.
- b) Por este Estatuto y por la legislación de las Entidades Locales.
- c) Por la legislación estatal, de la que forma parte este Estatuto y subsidiariamente por la legislación autonómica.

90. Señale cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA con respecto a las condiciones necesarias para el acceso a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, según lo indicado en el artículo 207 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre:

- a) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias.
- b) Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.
- c) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a).

PREGUNTAS DE RESERVA

94. El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de Enfermedades Profesionales en el sistema de la Seguridad Social, modificado por el Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, respecto al anexo I, establece un cuadro de enfermedades profesionales. ¿Cuál de los siguientes grupos de enfermedades profesionales no está incluido?

- a) Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos.
- b) Enfermedades cardiovasculares relacionadas con los deportistas profesionales.
- c) Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos.

95. En el proceso especial de conflictos colectivos regulado en los artículos 153 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, los procesos individuales pendientes de resolución que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél:

- a) Quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo.
- b) Seguirán su procedimiento hasta que recaiga sentencia firme.
- c) Quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo, sólo en aquellos tramitados en el orden social.